

EJERCICIO PRÁCTICO PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE FUNCIONARIA/O DE CARRERA, PERTENECIENTE AL GRUPO A, SUBGRUPO A.1, ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, CLASE SUPERIOR, DENOMINACIÓN TÉCNICA/O EN GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE, CUYAS BASES FUERON PUBLICADAS EN EL B.O.P. NÚM 32 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2024

INSTRUCCIONES PARA LAS/OS ASPIRANTES

- 1º) El ejercicio práctico consistirá en la realización de un supuesto práctico a elegir por la/el aspirante, entre los dos propuestos por el Tribunal, relacionados con las Materias Específicas del Programa y las funciones encomendadas a la plaza a la que se opta. Él/la aspirante deberá identificar el supuesto elegido en el recuadro correspondiente.
- 2º) Rellene los datos personales y firme la hoja identificativa.
- 3º) Utilice bolígrafo, en ningún caso lápiz o bolígrafo cuya tinta se pueda borrar.
- 4º) Cumplimente el recuadro habilitado en las hojas de respuestas, con el código que aparece en la hoja identificativa. Para preservar su identidad, no firme ni ponga datos personales en el cuadernillo de respuestas.
- 5º) Este ejercicio será calificado hasta un máximo de 20 puntos, siendo eliminados las/los aspirantes que no alcancen un mínimo de 10 puntos.
- 6º) Se valorará la capacidad para aplicar los conocimientos a las situaciones prácticas que se planteen, la capacidad de análisis, la sistemática y la capacidad de expresión escrita del aspirante. La puntuación de cada pregunta viene detallada en el supuesto elegido.
- 7º) La puntuación total del ejercicio práctico será la resultante de la suma de las obtenidas en cada una de las preguntas que lo integran. Todas las respuestas deben ser razonadas con indicación de los preceptos legales o reglamentarios que las fundamenten.
- 8º) El tiempo para la realización del ejercicio será de dos horas.
- 9º) No está permitido el uso de códigos legislativos, doctrina jurisprudencial o material similar.
- 10º) Desconecte el teléfono móvil. La utilización de cualquier dispositivo móvil o de comunicación durante el ejercicio será causa de expulsión.

NO COMIENCE EL EJERCICIO HASTA QUE ASÍ SE LE INDIQUE.

EJERCICIO PRÁCTICO PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE FUNCIONARIA/O DE CARRERA, PERTENECIENTE AL GRUPO A, SUBGRUPO A.1, ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, CLASE SUPERIOR, DENOMINACIÓN TÉCNICA/O EN GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE, CUYAS BASES FUERON PUBLICADAS EN EL B.O.P. NÚM 32 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2024

Jaén, 7 de marzo de 2025

SUPUESTO NÚMERO 1

El Ayuntamiento de Sequía (provincia de Jaén) dispone de varios bienes y derechos y su Alcalde Presidente está pensando en destinarlos a diversos fines, pero tiene algunas dudas que los aspirantes a esta oposición tendrán que resolver, así como otras cuestiones que se le han presentado y que se detallan a continuación:

Pregunta número 1.–El Ayuntamiento tiene en su inventario 1000 acciones de BANCO SANTANDER que fueron adquiridas por herencia de un señor que designó heredero universal al propio Ayuntamiento. El Alcalde necesitaría saber si estos títulos valores tienen el carácter de demaniales o patrimoniales. Para la resolución de esta cuestión se habrá de tener en cuenta, en su caso, que con el importe de los dividendos de estas acciones se financia el servicio público municipal de ayuda a domicilio.

Pregunta número 2.–El Ayuntamiento es titular de un bajo comercial que está arrendado a un vecino del municipio. Se da la circunstancia que desde hace ya varios meses el arrendatario no abona la renta establecida en los pliegos de condiciones. El Alcalde está pensando en enviar al Servicio Municipal de Recaudación la deuda pendiente de abono para que la cobren en vía ejecutiva, de conformidad con el vigente Reglamento General de Recaudación. Fundamente jurídicamente la respuesta que se le ha de proporcionar al Sr. Alcalde.

Pregunta número 3.–El Alcalde está pensando en arreglar una calle del municipio (en la que se encuentra el propio Ayuntamiento) para lo cual piensa establecer una contribución especial; sabiendo que, inicialmente, esta obra tiene un coste para el Ayuntamiento de 100.000 € pero va a tener una subvención de Diputación de 20.000 €. Determinar la base imponible de dicho tributo, teniendo en cuenta que, partiendo de ambos datos, el Ayuntamiento va a financiar la máxima cantidad establecida legalmente.

Pregunta número 4.–El Ayuntamiento ha editado 100 ejemplares de un libro dedicado a un escultor muy famoso del municipio del siglo XVI. Un señor ha adquirido un libro pero finalmente, no lo ha pagado por lo que el Alcalde está pensando en ir al Juzgado de lo civil para obtener por vía judicial el importe de la venta mencionado. Fundamentar jurídicamente la respuesta que se ha de dar al Sr. Alcalde.

Pregunta número 5.–Hace cinco años, el Ayuntamiento enajenó mediante escritura pública a la Cruz Roja Española un local municipal que estaba en desuso, previa la tramitación del expediente correspondiente. Sabiendo que el valor catastral del inmueble es de 10.000 €, que el Ayuntamiento no tiene aprobada ordenanza fiscal del impuesto sobre bienes inmuebles y que el tipo mínimo de gravamen legalmente establecido es el 1%, calcular la cuota tributaria del citado impuesto a abonar por el sujeto pasivo.

Pregunta número 6.–Sobre el inmueble señalado en el punto anterior, su propietaria actual piensa llevar a cabo unas reformas que requieren licencia municipal. Sabiendo que el coste real de la reforma se eleva a 100.000 €, que el Ayuntamiento no tiene aprobada ordenanza fiscal del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras y que el Ayuntamiento aplica el tipo máximo legalmente establecido, que es el 4%, calcular la cuota tributaria a abonar por el sujeto pasivo.

Pregunta número 7.–El Ayuntamiento enajenó, hace 5 años, un vehículo con un remolque que tenía, éste último, una carga útil de 575 kilogramos. Cuota tributaria a abonar por el actual sujeto pasivo por el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica correspondiente al remolque sabiendo que sobre la cuota mínima legalmente establecida para este tipo de remolques, que se eleva a 20 €, el ayuntamiento tiene aprobada ordenanza fiscal relativa a este impuesto y que la misma contempla un incremento en un 50 % el importe mencionado anteriormente, porcentaje que está dentro del autorizado por la legislación aplicable.

Pregunta número 8.–El Ayuntamiento va a comprar un inmueble urbano para su rehabilitación. Señalar el impuesto municipal que grava la transmisión, el sujeto pasivo y la cuota tributaria, sabiendo que el Ayuntamiento, por falta de técnicos, no ha aprobado ordenanza fiscal de ningún impuesto y que los datos para el cálculo de la cuota son los siguientes:

- Valor catastral de la construcción: 10.000 €.
- Valor catastral del suelo: 1.000 €.
- Valor catastral total: 11.000 €
- Valor de referencia catastral: 12.000 €.
- Valor de tasación del técnico municipal: 25.000 €.
- Valor de adquisición del inmueble por el ahora vendedor: 15.000 €.
- Valor de transmisión del inmueble por el vendedor: 26.000 €.
- Número de años que el inmueble ha estado en el patrimonio del vendedor: 5 años, con un coeficiente del 0,18.
- Tipo de gravamen: 30 %

Pregunta número 9.–Un vecino del municipio ha recibido una notificación del Servicio Municipal de Recaudación Tributaria del Ayuntamiento correspondiente a una liquidación del impuesto sobre bienes inmuebles el día 16 de enero de 2025 y el Alcalde quisiera saber el último día del plazo de su ingreso en periodo voluntario. Finalmente el vecino abonó en la

Caja Municipal la deuda a primera hora del día siguiente de la finalización de dicho plazo voluntario. Señalar, igualmente, las consecuencias que el vecino tendría que afrontar por este pago extemporáneo (recargos, intereses y costas) incluyendo las sanciones que le pudieran corresponder, debiéndose señalar si este hecho constituye infracción leve, grave o muy grave.

Pregunta número 10.–Un empresario local está pensando en construir mediante obra un kiosco de venta de prensa y de chuches en la vía pública municipal. Vd, como técnico del Ayuntamiento, deberá informar al Alcalde qué expediente patrimonial se deberá tramitar para autorizar la instalación del referido kiosco.

Cada una de las 10 respuestas contestadas correctamente tiene un valor de 2 puntos.

Nota: Los datos proporcionados en cada una de los enunciados servirán, exclusivamente, para la resolución de su respectiva pregunta; sin que dichos datos sean de aplicación al resto de las cuestiones del ejercicio práctico; salvo que se disponga expresamente otra cosa.

SUPUESTO NÚMERO 2

La Diputación Provincial de Lejos (Comunidad Autónoma de Andalucía), a través de su Área de Empleo y Empresa, quiere aprobar la convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a asociaciones empresariales que desarrollen actividades en los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia. Para ello tiene aprobada una ordenanza que establece las bases reguladoras de la convocatoria, pero todavía está elaborando el plan estratégico de subvenciones.

Tras la aprobación de la convocatoria, publica el texto de la convocatoria directamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Lejos.

Dentro del plazo establecido, han entrado por registro de entrada cuatro solicitudes de asociaciones. Por parte del Área de Empleo y Empresa se revisa la documentación y se advierte que dos de las cuatro asociaciones tienen defectos en la documentación:

- La asociación “A” ha presentado la documentación de forma presencial y firmada por el presidente de la entidad.
- La asociación “B” ha presentado la documentación de forma incompleta.

Requerida la subsanación de la documentación sólo aporta la documentación que le falta la asociación “B”.

En fecha 30 de marzo se resuelve la convocatoria y se publica en el tablón de anuncios de la Diputación y, además, el mismo día se notifica a las asociaciones interesadas.

La asociación “C” está disconforme con la resolución y tiene la intención de presentar un recurso de reposición.

De conformidad con el texto de la convocatoria, la justificación de la subvención debe presentarse como máximo el día 31 de octubre del año en curso. La asociación “D” no ha aportado la justificación en dicha fecha.

Se pide responder a las siguientes preguntas, fundamentando jurídicamente las respuestas:

1. ¿En relación con la aprobación de la convocatoria de las subvenciones ha actuado correctamente el Área de Empleo y Empresa? 1 punto.
2. ¿La publicación de la convocatoria se ha realizado correctamente? 1 punto

3. En relación con los defectos advertidos en las solicitudes presentadas por las interesadas, ¿qué plazo debe conceder el Área de Empleo y Empresa para su subsanación y cuáles son las consecuencias de no aportar en plazo la documentación requerida? 0,5 puntos
4. Respecto al requerimiento de la subsanación de la solicitud presentada por la asociación “A”, ¿ha actuado correctamente el Área de Empleo y Empresa? ¿Por qué? 0,5 puntos.
5. ¿Qué órgano es el competente para la aprobación y concesión de la subvención? ¿Qué plazo se dispone para resolver y notificar la resolución? ¿Qué sucede si el Área de Empleo y Empresa, transcurrido el plazo para dictar la resolución, no adopta ningún acto administrativo? 1 punto
6. Tras la concesión de las subvenciones, ¿qué obligaciones tiene el Área de Empleo y Empresa en relación con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas? 1 punto
7. ¿Qué fase de ejecución del gasto corresponde con la concesión de la subvención? 1 punto
8. ¿Qué actuaciones debe realizar el Área de Empleo y Empresa respecto de la asociación beneficiaria que no ha presentado la justificación dentro del plazo indicado en la convocatoria? 1 punto
9. ¿Qué sucede si la asociación beneficiaria no presenta la justificación? ¿Qué puede realizar el Área de Empleo y Empresa y qué cantidad debe exigir el Área de Empleo y Empresa que se devuelva? ¿Qué plazo dispone el Área de Empleo y Empresa para ejercer las acciones para que se devuelvan los importes correspondientes? 1 punto..
10. ¿Qué recursos puede presentar la asociación “C” contra la resolución expresa de la concesión de subvenciones y de qué plazos dispone? ¿Ante qué órgano se debe interponer? 1 punto.
11. La asociación “A” con carácter previo a la interposición del recurso quiere acceder al expediente y conocer quiénes son los responsables de la tramitación del procedimiento. El

Área de Empleo y Empresa no le permite el acceso al mismo ni le facilita la información solicitada. ¿Ha actuado bien el Área de Empleo y Empresa? ¿Por qué? 1 punto.

12. ¿Cómo y cuándo se realizará el pago de la subvención? ¿Podría pagarse de forma anticipada la subvención? 1 punto
13. Indique la forma de cuenta justificativa que deberá presentar el beneficiario de esta subvención, así como los documentos que tendrán que acompañarse con la misma. Si el beneficiario presentara la justificación fuera de plazo, ¿qué tipo de infracción estaría cometiendo? 2 puntos
14. La entidad beneficiaria “D” solicita una ampliación del plazo de justificación de la subvención, ¿hasta qué fecha podría la entidad presentar la documentación justificativa si se le concede la prórroga? 2 puntos
15. Al momento de presentar la documentación justificativa, ¿Qué ocurriría si finalmente el gasto producido fuese menor al previsto en el plan financiero y la entidad no hubiese solicitado la modificación del acuerdo de concesión? 2 puntos
16. ¿Qué obligaciones tendrá el beneficiario en relación al control financiero de la subvención? 2 puntos
17. ¿Podría la Diputación aprobar la convocatoria de subvenciones en un ejercicio presupuestario anterior a aquél en el que vaya a tener lugar la resolución de la misma? Si es así ¿en qué circunstancias? Justifique sus respuestas. (1 punto).